

1502493-82.2021.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
David Cerqueira Freitas

Autos nº. 2021/000774
Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.
David Cerqueira Freitas, qualificado(a) nos autos, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
De acordo com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
2ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1502493-82.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502493-82.2021.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
David Cerqueira Freitas

Autos nº. 2021/000774
Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.
David Cerqueira Freitas, qualificado(a) nos autos, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
De acordo com a acusação, no dia 27 de julho de 2021, por volta das 17 horas, na Avenida Presidente Wilson, altura do numeral 344, Itararé, nesta cidade e comarca de São Vicente, o acusado, tentou subtrair, para proveito próprio, mediante violência e grave ameaça exercidas pelo emprego de simulacro de arma de fogo, a motocicleta Honda/PCX 150, placas FXI2H08, de propriedade de Michelle Inácio Lacerda, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Narra a denúncia que a vítima conduzia a motocicleta Honda/PCX 150, placas FXI2H08, no local dos fatos, mas em dado momento, ao ingressar no estacionamento da lanchonete Burger King, ali situada, o acusado surgiu e a abordou.

Narra, ainda, que, nesse instante, o acusado anunciou o assalto, levantando a camisa, exibindo o simulacro de arma de fogo que levava na cintura e exigindo, que a vítima, entregasse a motocicleta.

Narra, também, que a vítima atemorizada deixou o veículo, entregando-a ao acusado. Contudo, apesar da chave na ignição, o veículo, havia um sistema de proteção, cujo travava a motocicleta com o distanciamento da vítima, a partir de sensor que esta carregava consigo.

Deste modo, o sistema bloqueou a partida, impedindo a condição da moto. Instante em que, a vítima passou a gritar "ladrão, ladrão" e apontar na direção do acusado, chamando a atenção de populares.

Ante ao bloqueio do veículo e inesperada reação da vítima, o acusado empreendeu fuga do local sem nada levar, de modo que a subtração não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Diante de tal situação, os policiais militares que patrulhavam as proximidades, diligenciando pela Rua Freitas Guimarães, nesta cidade e comarca, quando identificaram a população gritando "pega ladrão" e apontando para o acusado, que corria pela mesma rua.

Deste modo, os policiais seguiram no encalço do denunciado, que ainda dispensou um objeto pelo caminho, e conseguiram detê-lo já na altura do numeral 790 da citada via pública. Em seguida, recuperaram o objeto dispensado pelo acusado, e foi apurado que tratava-se de um simulacro de arma de fogo usado no crime.

Por fim, a vítima reconheceu pessoalmente o acusado o e narrou aos policiais que ele havia acabado de tentar roubá-la.

Na fase policial os réus permaneceram em silêncio (fls. 12).

A denúncia veio instruída com o respectivo inquérito policial e foi recebida no dia 03 de agosto de 2021 (fls. 70).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 84) e apresentou resposta à acusação (fls. 87/88).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal) foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 96).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação, cujo o rol foi adotado pela defesa. Por fim, os réus foram interrogados (fls. 146).

Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal. No que tange a fixação da pena, requereu, a elevação considerável da pena base, à fração de 1/6, pois o réu já ostentava condenação definitiva não capaz de gerar reincidência. Na fase subsequente, requereu o reconhecimento da reincidência, com base da certidão de fls.25/28 (processo nº 0003896-04.2019.8.26.0158 - pág. 25 e 1501170-13.2019.8.26.0536- pág. 27/28), requereu que a pena seja elevada à fração de 1/5.

Na derradeira fase, nada requereu. Requereu, que seja reconhecido o roubo em sua modalidade tentada, aplicando-se sua fração mínima. Por fim, requereu a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força da vedação contida no artigo 44 do Código Penal e regime inicial fechado (fls. 167/170).

A defensoria Pública requereu a aplicação da pena base no mínimo legal, a compensação entre as circunstâncias da reincidência e da confissão, a redução da pena em dois terços em decorrência da tentativa, a fixação de regime inicial diverso do fechado, a compensação do réu pelo tempo de prisão provisória, reconhecendo-se o direito de cumprir o restante da pena em regime aberto e o deferimento do apelo em liberdade (fls. 174/185).

É o relatório.

Fundamento.

A denúncia procede.

A autoria e materialidade restaram demonstradas.

A testemunha Hebert Rodrigues Da Rocha, policial militar, em depoimentos uníssonos, relatou que estavam em patrulhamento nas proximidades do batalhão quando ouviram gritos de pessoas, exclamando "pega ladrão, pega ladrão" e foi possível visualizar o acusado em fuga e muitas pessoas em seu encalço. Relata que saíram, portanto no encalço do acusado, durante a fuga, verificou-se que o acusado adentrou um condomínio e que havia dispensado um objeto, que após fora constatado com um simulacro de arma de fogo, nas proximidades da portaria do condomínio. De modo informal indagaram o acusado, que por sua vez confessou a prática delitiva. Relata que pela vítima foi informado que o acusado havia anunciado o roubo, com capacete em mãos, a vítima relata ter se afastado e o acusado tentou sair com a moto, mas por motivo alheio a sua vontade não conseguiu subtrair a moto e tentou empreender fuga a pé, os populares então passaram a gritar e segui-lo. Relata que a vítima reconheceu o acusado e o objeto dispensado, simulacro de arma de fogo.

Cristiane Cardoso Dos Santos Souza De Lima, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento próximo ao local dos fatos, quando em dado momento ouviram gritos de pessoas, exclamando "pega ladrão, pega ladrão", momento em que o acusado passou correndo. Relata que pelo contrafluxo, saíram no encalço do acusado, sendo possível visualizá-lo pulando um muro e por seu parceiro foi visto a dispensa de um objeto, pelo acusado. Relata que no local em que seu parceiro procurou, foi localizado um simulacro de arma de fogo. Relata que indagado, inicialmente, o acusado negou a prática delitiva, mas os populares apontaram que era ele o responsável pelo ato e que a posse do simulacro era de sua posse, deste modo, o acusado confessou a prática delitiva. Relata que a vítima estava muito nervosa e relatou que o acusado não conseguiu levar a moto, pois estava com um aparelho que bloqueava a condução do veículo, acrescenta que no DP a vítima reconheceu o acusado e relatou que o acusado estava em posse de uma arma, mas não sabia se era uma arma de verdade ou não.

Em juízo o acusado confessou a prática delitiva. Relatou que, passou a roubar, pois estava sem trabalho e estava utilizando drogas, Alega que estava com o alarme da moto, mas quando notou que estava fazendo algo errado empreendeu fuga e escondeu-se em um prédio. Relata que estava com uma arma de plástico.

A materialidade restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), depoimento da vítima em fase policial, laudo pericial (fls. 154/157), bem como pelas provas orais colhidas em juízo.

A autoria também é certa, e restou comprovada pela prova oral colhida e pela confissão do réu em juízo.

Em que pese a confissão do réu não constituir prova plena da culpabilidade do réu, deverá ser apreciada, pois ao confrontá-la com as demais provas, verifica-se concordância e compatibilidade com as demais provas do processo.

Saliente-se que a palavra do policial tem valor probatório como a de todo indivíduo, pois seria um contra senso o Estado credenciar essas pessoas para a função repressiva se pudesse, ao depois negar-lhe crédito quando viessem dar conta de suas diligências.

O crime foi tentado, uma vez que o réu não obteve êxito em deixar o local com bem algum, ainda que mediante motivo diverso de sua vontade.

Logo, uma vez presentes autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida de rigor.

Passo então à dosimetria da pena.

Para o delito de roubo é prevista pena em abstrato entre quatro e dez anos de reclusão e multa.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena- base será fixada atendendo-se as diretrizes do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último as causas de diminuição e de aumento.

O Ministério Público requereu a aplicação da pena base acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes. Com razão. As diretrizes do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao acusado, pois possui maus antecedentes (conforme certidão de fls. 25/27, processo nº 0019061-58.2010.8.26.0562) motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal, em 4 anos, 8 meses, e 11 dias-multa.

Há uma circunstância agravante - reincidente em crime doloso - (artigo 61, I, do Código Penal), conforme certidão de fls. 25 e 27/28 (processos de nº 0003896-04.2019.8.26.0158 e de nº 1501170-13.2019.8.26.0536).

Há uma circunstância atenuante - confissão espontânea, perante a autoridade, a autoria do crime - (artigo 65, III, "d", do Código Penal).

Dessa forma, as circunstâncias agravante e atenuante se compensam, razão pela qual mantenho a pena base fixada, em 4 anos, 8 meses e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Há causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, dispondo que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

A redução deve levar em conta o maior ou menor caminho do iter criminis que o agente percorreu. A diminuição deve se dar no máximo legal, tendo em vista que o acusado não logrou deixar o local com a res furtiva, tendo sido detido. Resultará, assim, na pena de 1 ano, 6 meses e 20 de reclusão, mais 3 dias-multa.

Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada em definitiva.

Verifica-se, portanto, fixação de pena em patamar igual a 4 anos, o que, em tese, preenchidos os demais requisitos legais, ensejaria a substituição da pena por restritiva de direito.

Passo, portanto, a análise dos requisitos legais.

Tendo em vista que o crime foi praticado com grave ameaça, incabível a substituição por restritiva de direito (art. 44, inciso I, do Código Penal).

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em razão da reincidência.

O acusado poderá apelar em liberdade, tendo em vista o tempo de prisão provisória. Decido.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar DAVID CERQUEIRA FREITAS, pela prática do crime previstos nos artigos 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 de reclusão, mais 3 dias-multa.

O regime inicial será o semiaberto.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 27 de novembro de 2022.

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA